

Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer

1. Vertragspartner

Arbeitgeber

Teja indisches restaurant
Inhaber Tajinder Singh
Zscherngasse 2
04509 Delitzsch

Arbeitnehmer

Name	Herr Adhikari puspa
Straße, Haus-Nr	Vill-Bengenajuli, No 4 Jhawani
PLZ, Ort	Missamari, Sonitpur, Assam-784506
Geb.-Datum/Ort	22.01.1984, Assam
Familienstand	☐ ledig ☒ verheiratet

2. Art und Ort der Tätigkeit / Befristung

Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom
eingestellt als

☐	Der Arbeitnehmer wird beschäftigt in	Absofort
☒	Der Arbeitsvertrag ist unbefristet	Indisches Spezialitätenkoch
☒	Der Arbeitsvertrag ist befristet und endet am	Teja indisches restaurant berlin Steglitz
		für 4 Jahre

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz kann auch weiterhin ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ein Arbeitsvertrag bis zur Dauer von zwei Jahren wirksam befristet werden. Eine solche Befristung ist allerdings dann grundsätzlich unwirksam, wenn mit dem selben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. (§ 14 Abs. 2 S. 1, 2 TzBfG). Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der Befristung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien. Der Arbeitgeber ist berechtigt, wenn das Geschäftsinteresse es erfordert, dem Arbeitnehmer eine andere, angemessene Tätigkeit - auch an einem anderen Ort - zuzuweisen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle geschäftlichen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren. Dies ist auch ausdrücklich für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart.

3. Gesetz / Tarifvertrag

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, finden Anwendung:

☒ die gesetzlichen Vorschriften	☐ die betrieblich und fachlich einschlägigen Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung
☐ die folgenden Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung:	

4. Lohn

Der	☒ Monatslohn	☐ Wochenlohn	☐ Stundenlohn beträgt
brutto €	3450		☐ unter Vereinbarung der Tarifgruppe
Der Lohn des Arbeitnehmers ist	☒ am Monatsende	☐ zum	1 des Folgemonats zu zahlen.

Der etwa übersteigende Teil des Tariflohnes ist keine Leistungszulage und wird ohne Rechtspflicht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und der Anrechnung bei Lohntariferhöhungen gewährt. Vom Arbeitgeber gewährte Gratifikationen gelten nur als freiwillige Leistungen des Arbeitgebers und begründen keinen rechtlichen Anspruch für die Zukunft. Lohnabtretungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen Zustimmung des Arbeitgebers.

Die weissen Leerfelder des Vertrages sind auszufüllen. Die zutreffenden Kästchen sind anzukreuzen. Nichtzutreffendes streichen

5. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beträgt z. Zt. Stunden wöchentlich.

Der Arbeitnehmer ist bei betrieblichem Bedarf verpflichtet, Mehrarbeit/Überarbeit zu leisten.

6. Probezeit/Kündigung

Die ersten Monate des - auch befristeten - Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits innerhalb der gesetzlichen/tariflichen Mindest- kündigungsfrist gekündigt werden. Nach Ablauf der Probezeit ist das Arbeitsverhältnis - auch während der Dauer einer Befristung - unter Beachtung der gesetzlichen / tarifvertraglichen Kündigungsfristen ordentlich kündbar.

7. Arbeitsverhinderung/Krankheit

Ist der Mitarbeiter aufgrund von Erkrankung oder anderem wichtigen Anlass an der Arbeit verhindert, hat er dem Betrieb umgehend Mitteilung zu machen. Bei Erkrankung ist spätestens am dritten Tage eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung auch früher zu verlangen. Beruht die Arbeitsunfähigkeit auf dem Verschulden Dritter, ist der Betrieb entsprechend zu unterrichten.

8. Urlaub

Dem Arbeitnehmer wird ein Urlaub in Höhe von insgesamt Arbeitstagen gewährt.

Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers die jeweilige Urlaubsanschrift mitzuteilen.

9. Beendigung des Vertragsverhältnisses im Rentenfall

- ☒ Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Schluss des Kalendermonats, in welchem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollenden wird.
- ☐ Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Schluss des Kalendermonats, in welchem der Arbeitnehmer erstmalig die Altersrente des gesetzlichen Versicherungsträgers beantragen kann. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den Arbeitgeber unverzüglich zu unterrichten, wenn er einen diesbezüglichen Antrag gestellt hat. Diese Vereinbarung ist jedoch nur wirksam, wenn sie innerhalb der letzten drei Jahre vor dem danach vorgesehenen Zeitpunkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers geschlossen oder von dem Arbeitnehmer schriftlich bestätigt worden ist.

10. Sonstiges

Kosten und Loogie werden vom Arbeitgeber übernommen. Vom Lohn wird eine Pauschale abgezogen. Bei einer zukünftigen Tarifänderung seitens der Legislative (Änderung Mindestgehalt, Änderung Arbeits-/ Urlaubstage usw.), nach Einreichung der Unterlagen, wird das Gehalt des Kochs und die

11. Schlussbestimmungen

Der Arbeitnehmer versichert, dass alle bei der Bewerbung gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Wissenfalsche Angaben berechtigen den Arbeitgeber zur Anfechtung und zur fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrages. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß. Die Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Kündigung dieses Arbeitsvertrages muss schriftlich erfolgen. Mündliche Vereinbarungen, auch die mündliche Vereinbarung über die Aufhebung der Schriftform, sind nichtig. Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestätigen, je ein von beiden Parteien unterschriebenes Exemplar dieses Vertrages empfangen zu haben.

Ort / Datum

Unterschrift des Arbeitgebers

Teja Indisches Restaurant
Tejinder Singh
Zscherngasse 2
04509 Delitzsch
Tel: 034202153636

Ort / Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Speichern und Drucken